



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/390/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב יפו 212 ירושלים
באמצעות מר יצחק סלומון

נ ג ד

הנתבעים: 1. מנחם (מרקו) טוקר
ע"י ב"כ עוה"ד שמעון גרוס
מרחוב כנרת 5 בני ברק

2-3. נמחקן

4. איגלא וולף
5. איגלא לינדה שרה
הנתבעים 4-5 ע"י ב"כ עוה"ד שמחה דן רוטמן
מרחוב יוסף ריבלין 5 ירושלים

פסק דין

1. במסגרת התובענה עתרה התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב יפו 212 ירושלים, לחיוב נתבעים שונים, בעלי דירות בבית, בתשלום מיסי נציגות. בחובות נטענים אלו עוסק ההליך דנן.

2. מאחר ואין קשר מהותי בין הנתבעים, למעט היותם בעלי דירות בבית, הרי שלמען נוחות הדיון אתייחס בפסק הדין בנפרד לכל אחד מהנתבעים.

התביעה כנגד הנתבע 1

טענות הצדדים

3. בכתב התביעה טוענת התובעת כי לנתבע הנ"ל חוב מיסי נציגות בסך כולל של 9,279 ₪ על פי פירוט כלהלן – בגין שנת 2012 (חודשים אוגוסט עד דצמבר) סך של 1,270 ₪, בגין שנת 2013 סך של 3,600 ₪ ובגין שנת 2014 (חודשים ינואר עד אוגוסט) סך של 2,400 ₪. בנוסף נגבה סך של 500 ₪ בגין כיסוי חובות וכן סך של 3,444 ₪ בגין שיפוץ מעלית. הנתבע שילם סך כולל של 2,800 ₪ במהלך התקופה האמורה ולפיכך יתרת חובו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק נותנת את סכום התביעה כאמור.

4. הנתבע טען בכתב ההגנה מטעמו כי יש לסלק את התובענה על הסף בהעדר פירוט מינימלי לנטען בה ובכלל האמור העדר פרוטוקול אשר מסמך את חברי הנציגות, העדר פירוט לחוב,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/390/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

העדר דרישת תשלום וראשית ראייה לקיומו של החוב. דירת הנתבע היתה מושכרת בתקופה הנדונה לחברת הנציגות שירן ברנהם אשר התחייבה לשאת בתשלום מיסי הנציגות והציגה מצג, כחברת נציגות, לפיו התשלומים שולמו. בידי הנתבע קבלות המעידות על תשלום מלוא החיובים בתקופה הנדונה, כולל תשלום נוסף שהועבר לנציגות מאת הגב' ברנהם.

דיון והכרעה

5. נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמו של הנתבע בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).
6. אתחיל כבר בסיכומם של דברים ואבהיר כי לא עלה בידי התובעת להוכיח קיומה של יתרת חוב מיסי נציגות של הנתבע ובהתאם יש לדחות את התביעה כנגדו.
7. ראשית, מטעם התובעת העיד אך מר בנימין מירן. דא עקא, עדותו בכללותה הינה בגדר עדות מפיי השמועה שאיננה קבילה – מר מירן מעיד כי נכנס לתפקיד בבית רק בחודש מרץ 2015, אחרי הגשת התביעה, וכל עדותו מסתמכת על "חומר" שקיבל עבור השנים 2012 עד 2015 (עמוד 2 לפרוטוקול מיום 15.02.16 (להלן: "הפרוטוקול") שורות 28-30).
8. זאת ועוד. עדותו של מר מירן איננה מתבססת רק על "ניתוח" המסמכים אלא גם על מתן פרשנות שלו לאותם מסמכים. כך, למשל, בעדותו הוא מסיק כי הכיתוב "סיום חוב לועד לשנת 2012" על גבי קבלה מיום 17.12.12 (מוצג נ/1) "זה טעות" לאור מסמכים וקבלות שנבר בקלסרים ומצא (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 34-38). דא עקא, מר מירן לא ערך את אותם מסמכים, לא ניהל את אותם קלסרים ולא הנפיק את אותם קבלות שעה שלא היה כלל בתפקיד כלשהו בבית במועד עריכתם, ובמפורש לא בשנת 2012 (עמוד 2 לפרוטוקול שורה 40). כך, מר מירן אף "מבקר" בעדותו את רואה החשבון, אשר ניהל בזמן אמת את אותם המסמכים, בגין "טעויות" לכאורה במסמכים אלו (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 4-6).
- בנסיבות אלו לעדותו של מר מירן אין כל משמעות ראייתית. במיוחד אמורים הדברים כאשר מטיעוני מר סלומון מטעם הנציגות עולה כי ידיעותיו של מר מירן ממילא מוגבלות ביותר בנוגע להתנהלות הנציגות בבית, שהרי אפילו את זהות חברי הנציגות הוא לכאורה אינו יודע! (עמוד 4 שורות 28-29).
- מכל מקום, לא עלה בידי התובעת להוכיח במאזן ההסתברויות הנדרש כי המסמכים שנבדקו על ידי מר מירן הינם היחידים הקיימים הרלבנטים בנוגע לנתבע 1 (ולעדות החסרה בהקשר זה עוד נשוב להלן).
9. שנית, חמור מכך שלראיות שהציגה התובעת אין כל משקל אשר ניתן לבסס עליו הכרעה עובדתית, הרי שהראיות החסרות בהליך זה מחייבות את דחיית התביעה. ובמה דברים אמורים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/390/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

לדיון המקדמי מיום 06.06.15 התייצב מר אבוחצירה כנציג התובעת ומשעה שלא היו בידיו כל הראיות הנדרשות לשם דיון והכרעה בתובענה, נקבעה פרוצדורה להגשת ראיות מטעם הצדדים. ויודגש, בהחלטתי האמורה הבהרתי גם את חשיבות עדותה של הגב' ברנהם, "מחותנת ראשית" בתובענה כנגד הנתבע 1 (עמוד 3 לפרוטוקול מיום 06.07.15 שורות 3-6).

מטעם התובעת הוגשו ביום 20.08.15 תצהירים חתומים על ידי מר ישראל אבוחצירה, גב' שירן ברנהם ומר מב ברנשטיין – אותם שלושה חברי הנציגות המפורטים בכתב התביעה, ותצהירו של מר בנימין מירן – נציג חברת הניהול.

ביום 21.12.15 נערך קדם מסכם בסיומו נקבע מועד לשמיעת ראיות ואף הובהרה, שוב, החובה (כפי שנקבעה גם בהחלטה מיום 06.06.15) על כל צד לוודא זימון והתייצבות עדיו לישיבת ההוכחות וכן הקביעה כי "לא תשמע עדות ולא יתקבל תצהיר של מי מהעדים שלא יתייצב לדיון והצד המבקש את העדות לא נקט בכל ההליכים הנדרשים על פי התקנות לזימונו כדין" (עמוד 3 לפרוטוקול מיום 20.12.15).

על אף כל ההתנהלות הדיונית האמורה, בפתח ישיבת ההוכחות מיום 15.02.16 הודיע מר סלומון, שהופיע מטעמה של התובעת, כי התייצב לחקירה נגדית מר מירן אך לא התייצבו המצהירים האחרים, וללא כל הסבר (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 28-32). בהחלטתי המפורטת באותו דיון, המדברת בעד עצמה, הורתי על הוצאת התצהירים מתיק הראיות (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 14-19).

10. ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ וזונברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' דמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). בנסיבות המתוארות לעיל ניתן להסיק מסקנות ראיות משמעותיות כנגד התובעת. על אחת כמה וכמה נכונה ההלכה בנסיבות בהן הוגשו תצהירים מטעם עדים רלבנטים באופן מהותי להליך ואלו הוצאו מהתיק, בפתח ישיבת ההוכחות, בשל העדר התייצבות של אותם עדים לחקירה נגדית על תצהירם. ויזכר, מדובר בעדים אשר הינם חברי נציגות והם אלו הנציגים המפורטים בכתב התביעה כמגישי התובענה מטעמה של התובעת!

על חשיבות העדות הפרטנית של הגב' ברנהם בנוגע להליך כנגד הנתבע 1 אין עוד צורך להרחיב לאור האמור בפסק דין זה לעיל ולהלן והמסקנה הראייתית הנובעת מהימנעות התובעת מהעמדתה לחקירה נגדית מכרעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/390/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

11. גם אין כל הסבר מדוע לא התייצבו הנ"ל לחקירה על תצהירם - בנוגע לגב' ברנהם נטען כי "נאלצה להישאר בתל אביב" (עמוד 1 שורה 32) ללא כל הסבר נוסף. אין בכך כל הצדק להיעדרותה. ודאי כאשר מעדות מר מירן עולה כי היא מתגוררת בבית נושא התביעה בירושלים ואף מנהלת בו דירות נוספות! (עמוד 3 שורה 21-22). בנוגע לעדים אבוחצירה וברנשטיין לא הוצע אפילו הסבר בדבר אי הגעתם לחקירה נגדית על תצהירם.

וידוגש, התובעת אף לא ביקשה דחייה במועד שמיעת הראיות לשם העדת העדים הנ"ל אלא אך "הסתפקה" בעדותו של מר מירן בלבד.

12. שלישית, נוסף לאותם עדים אשר הגישו תצהירים מטעם התובעת אך היא בחרה שלא להעמידם לחקירה נגדית כאמור, הרי שעדות מהותית מרכזית נוספת נעדרת מטעמה של התובעת וללא כל הסבר - מעדותו של מר מירן עולה כי כל המסמכים בנוגע למועדים הרלבנטיים לתובענה דנן נערכו על ידי רו"ח גיורא אשקר. הוא זה ש"העביר" את הנתונים למר מירן (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 8-11). דא עקא, אף שבנקל יכולה היתה התובעת להביא תצהיר מטעמו של מר אשקר (ש"חפף" את מר מירן עם כניסתו לתפקיד אך לפני שנה) או לבקש לזמנו למתן עדות, ולבסס, לכאורה, את תביעתה, היא בחרה שלא לעשות כן וללא כל הסבר! (עמוד 3 לפרוטוקול שורה 12). גם בנוגע לעדות זו קמה החזקה הראייתית על פי ההלכה שלעיל, וביתר שאת.

ללא העדתו של מר אשקר, ולמעשה, ללא כל עדות מטעם מי מחברי הנציגות או חברת הניהול הקודמת, אשר הם היו האחראים על ניהול החשבונות "בזמן אמת", אין בידה של התובעת כל ראיה כי המסמכים אשר משמשים יסוד לתביעתה (במסגרת תצהירו של מר מירן) הם אכן היחידים הרלבנטיים לדיון בתובענה דנן.

13. רביעית, ראיות הנתבע מבססות, כשלעצמן, את טענתו בדבר הסדרת חובותיו הנטענים.

כך, מוצג נ/1 - קבלה בחתימת ידה של הגב' ברנהם (שהתובעת בחרה שלא להעמידה לחקירה נגדית) מפרטת "סיום חוב" לשנת 2012 וקרן שיפוץ. כך, מצהירה הגב' ברנהם, במעמדה כשוכרת דירת הנתבע, כי אין כל חובות על הדירה לשנת 2012 (נספח א' לתצהיר הנתבע). וידוגש, גם מר מירן מאשר בעדותו כי לכאורה יתרת החוב לשנת 2012 הינה בסך של 84 ₪ בלבד (עמוד 2 שורות 37-38).

כך גם הוגש מסמך חתום אשר מאשר קבלת כל התשלומים מאת הנתבע עד ליום 31.12.14 (נספח ב' לתצהיר הנתבע) כאשר באישור האמור נכתב במפורש כי "מנחם טוקר אינו חייב וועד בית, חשמל מים ולא ארנונה חוב מעליות ולא שום חוב, עד לתאריך 31/12/14".

אין בידי לקבל את טענת התובעת בהקשר זה כי מדובר במסמך העוסק במערכת היחסים שבין הנתבע לבין השוכרת, הגב' ברנהם, שעה שגב' זו נמנעה, ובמכוון, מלהגיע לחקירה נגדית על תצהיר שהוגש מטעמה במסגרת ההליך. אי העדتها, ודאי לאור הנטען בסעיפים 15, 18 ו-19 לתצהיר הנתבע, לאור טענות הנתבע בכתב ההגנה ובדיון המקדמי מיום 06.07.15



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/390/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

(עמוד 2 שורות 11-5), מחייבת הסקת המסקנה העובדתית כי האישור האמור ניתן על ידי הגב' ברנהם לא רק ככובעה כשוכרת, אלא גם כחברת נציגות.

14. חמישית, התובעת מבקשת בסיכומיה להתבסס על עדותו של מר אבוחצירה, על תצהירו של מר מירן ועל "הודאה" של הנתבע בחקירתו הנגדית בנוגע ליתרת חוב בסך של 644 ₪ בגין פרויקט המעלות (סעיף 5 לסיכומים). אין דבר בטיעוניה אלה - כאמור, אין כל עדות מטעמו של מר אבוחצירה, חבר נציגות שלא התייצב לחקירה נגדית על תצהירו וללא כל הסבר. טיעונו של מר אבוחצירה בדיון מיום 06.07.15, אף שנשמעו תחת אזהרה, אינם בגדר עדות ראשית שעה שהנ"ל לא נחקר נגדית על ידי הנתבעים; בנוגע לערכה הראייתית של עדות מר מירן כבר התייחסנו לעיל; גם הטענה בדבר "הודאה" של הנתבע בחקירתו הנגדית אין בה דבר - אומנם, מר טוקר העיד כי הוא לא שילם את היתרה בסך של 644 ₪ עבור המעלות (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 29). גם אין בידיו קבלות עבור שנת 2014 (שם, שורה 27). אולם, הוא מעיד ומבהיר בנוגע לסכום האמור (בצירוף הסך של 500 ₪ בגין גביה מיוחדת) כי "כל האסמכתאות שיש לי לאותם שנים זה מול הגב' שירן ברנהם שהיא גם ניהלה את הנכס שלי" (שם, שורות 31-30).

15. לאור כל האמור לעיל הרי שהתובעת לא הוכיחה במאזן ההסתברויות הנדרש את תביעתה כנגד הנתבע 1.

וידגש, סופו של יום מדובר בתובענה כספית שעל התובעת הנטל להוכיחה.

16. לאור האמור אינני נדרש כלל להכריע במחלוקות נוספות שבין הצדדים בנוגע לסמכות הנציגות, זהותה ומעמדה, ובפרט בכל הקשור למעמדו של מר סלומון, לגביו העיד מר שירן כי הוא כלל אינו חבר נציגות (עמוד 4 שורה 20). כמו כן מחלוקות שעניינן בהוצאות שיפוף המעלית (שידונו להלן במחלוקת שבין התובעת לנתבעים 4 ו-5).

17. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדין על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

18. בהליך זה התקיימו שתי ישיבות מקדמיות וישיבת הוכחות, הוגשו כתבי טענות, תצהירים וסיכומים בכתב. בפסיקת ההוצאות יש גם לשקול את התנהלותה הדיונית של הנציגות בהליך – לדיון המקדמי מיום 06.07.15 לא הגיעה התובעת עם אסמכתאות וללא חברי הנציגות הרלבנטים (ר' עמוד 2 לפרוטוקול הדיון שורות 6-3). חלף הצגת ראיותיה בפני הנתבעים ללא צורך בהתדיינות משפטית כפי שהוצע לה עוד בראשית הדברים (שם, עמוד 4 שורות 35-32), עמדה על ניהול ההליך עד תומו, כולל שמיעת ראיות הצדדים (ר' למשל שורה 83 לפרוטוקול מיום 20.12.15). יש גם לזכור את ההתנהלות הדיונית של התובעת בכל הקשור לעדויות מטעמה וכפי שפורט בהרחבה לעיל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/390/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

סיכום

19. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה כנגד הנתבע 1.

20. אני מחייב את התובעת לשלם לנתבע 1 בגין החזר הוצאות ניהול ההליך סך כולל של 3,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

התביעה כנגד הנתבעים 4 ו-5

טענות הצדדים

21. בכתב התביעה טוענת התובעת כי לנתבעים חוב כולל בסך של 34,950 ₪ בגין 5 הדירות שבבעלותם. בנוגע ל- 4 מדירותיהם היה עליהם לשלם מיסי נציגות כלהלן - בגין שנת 2012 (חודשים אוגוסט עד דצמבר) סך של 3,072 ₪, בגין שנת 2013 סך של 9,600 ₪, בגין שנת 2014 (חודשים ינואר עד אוגוסט) סך של 6,400 ₪. בנוסף נגבה סך של 2,000 ₪ בגין כיסוי חובות וכן סך של 13,776 ₪ בגין שיפוץ מעלית עבור 4 הדירות הנ"ל. בנוגע לדירתם החמישית הוסכם על תשלום מופחת כלהלן - בגין שנת 2012 (חודשים אוגוסט עד דצמבר) סך של 672 ₪, בגין שנת 2013 סך של 1,800 ₪, בגין שנת 2014 (חודשים ינואר עד אוגוסט) סך של 1,200 ₪. בנוסף נגבה סך של 500 ₪ בגין כיסוי חובות וכן סך של 3,444 ₪ בגין שיפוץ מעלית גם עבור דירה זו. הנתבעים שילמו בכל התקופה סך כולל של 10,450 ₪ ויתרת חובם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מסתכמת בסכום הנתבע.

22. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי הם שילמו את מלוא מיסי הנציגות לשנים 2012-2013 על פי אסמכתאות ואישורים שבידם. הנתבעים אכן לא שילמו מיסי נציגות עבור שנת 2014 בשל נזקים כספיים גדולים שגרמה להם הנציגות בהתנהלותה. הנתבעים הסכימו לשלם עבור החלפת המעליות אך עמדו על חיובם לפי שטח הדירות בהתאם להוראות הדין שעה ששטח כל אחת מדירותיהם הינו בגודל של 15 מ"ר בלבד. עוד נטען כי ישנו חוסר סדר בספרי החשבונות של התובעת.

23. במסגרת כתב ההגנה העלו הנתבעים טענת קיזוז אותה תמכו גם בתביעה שכנגד אך זו הועברה לדיון בבית משפט השלום מחמת העדר סמכות המפקח לדון בה בהתאם להחלטתי בפרוטוקול הדיון מיום 06.06.15.

דיון והכרעה

חוב מיסי נציגות שוטפים וקרן שיפוצים

24. אין מחלוקת כי לאחר הגשת התביעה שילמו הנתבעים סך של 10,400 ₪. למעשה, אין גם מחלוקת גם כי לאחר תשלום זה סולקו כל חובות מיסי הנציגות השוטפים של הנתבעים וחוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/390/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בגין קרן השיפוצים. כך עולה הדבר מסיכומי התובעת (סעיף 10 לסיכומים). כך גם מסיכומי הנתבעים (סעיפים 4-5).

25. אין בידי לקבל את טענת התובעת כי היא זכאית לתשלום הפרשי הצמדה וריבית בגין הסכומים ששולמו לאחר הגשת כתב התביעה.

26. ראשית, החוב הנטען בכתב התביעה כלל חובות בגין השנים 2012 ו- 2013. דא עקא, מקבלות התובעת עצמה עולה כי חוב כנ"ל לא היה קיים כלל, גם לא במועד הגשת התביעה (ר' סעיף 6 לתצהיר התובע והנספחים המצורפים לו אשר לא נסתרו בחקירה נגדית).

27. שנית, התובעת לא הגישה, ולו ראיה קבילה אחת, בנוגע לחובות הנטענים בכתב התביעה (ר' דיון לעיל). זאת ועוד. מן הראיות שהוגשו עולה כי בכתב התביעה נתבעו סכומים עודפים שלא היה מקום לנקוט כל הליכים בגינם, גם על פי המסמכים שהיו בידי התובעת (ר' עדות מירן בעמוד 3 לפרוטוקול שורות 39-41 ובהמשך עמוד 4 שורות 10-12).

28. שלישית, התשלום בוצע עוד בטרם נערך הקדם המסכם ביום 20.12.15 ואף הוסדר התשלום במלואו לשנים 2014-2015, כפי שמאשר מר מירן (סעיף 65 לפרוטוקול הדיון מיום 20.12.15 ובעמוד 4 לפרוטוקול שורות 15-17).

29. רביעית, אומנם, הנתבעים עיכבו תשלום מיסי נציגות שלא כדין. אולם, הסברם בהקשר זה (עמוד 6 לפרוטוקול שורות 13-18) מהווה הצדק שלא לחייבם בתשלום הפרשי הצמדה וריבית בגין חוב לשנת 2014 ששולם במלואו במהלך שנת 2015. יש גם לזכור בהקשר זה את הנזקים הנטענים של הנתבעים אשר נדונים בהליך שהועבר לבית משפט השלום כאמור לעיל.

חוב בגין שיפוץ מעלית

30. המחלוקת בין הצדדים בהקשר זה הינה בנוגע לשיעור חלקם של הנתבעים בתשלום – גם בכתב ההגנה (סעיף 33), גם בתצהיר הנתבע (סעיף 12) וגם בסיכומים מטעמם (סעיף 8) מבהירים הנתבעים כי הם מסכימים לשלם את חלקם בהוצאות שיפוץ המעלית ובלבד שיבוצע חישוב חלקם היחסי על פי החוק.

31. אין לי בהקשר זה אלא לקבל את עמדת הנתבעים, ובהתאם לדחות את התובענה הכספית כפי שהוגשה.

32. ראשית, כל האמור בסעיפים 1-4 לסיכומי התובעת הינו בגדר הרחבת חזית אסורה שעה שאין כל זכר לטענות בהקשר זה, ולו ברמז, לא בכתב התביעה, לא בטיעוני התובעת בדיונים השונים בהליך זה וגם לא בתצהיר שהוגש על ידי מר מירן מטעם התובעת.

ההלכה קובעת בעניין זה כי "עקרון העל המנחה את בית המשפט בבואו להכריע הכרעות דיוניות הוא: "משקבעו הצדדים את רשימת הפלוגתאות העומדות לדיון, גודרת רשימה זו את



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/390/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הסוגיות שבהן ידון בית המשפט, ואין להרחיב את הדיון לשאלות משולבות של עובדה ומשפט שלא נכללו באותה רשימה" (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 91 (מהדורה שמינית, 2005) (להלן: גורן)). רשימת הפלוגתאות העומדת לדיון מעוצבת בכתבי הטענות שמגישים הצדדים. משכך, טענה שמעלה בעל דין שלא הועלתה מלכתחילה בכתבי טענותיו מהווה "שינוי חזית" או "הרחבת חזית", ויש לדחותה (ראו למשל: ע"א 441/88 ירחי נ' גולדגרבר, פ"ד מג(4) 348, 378 (1989); ע"א 6799/02 יולזרי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד נח(2) 145 (2003); ע"א 759/76 פז נ' נוימן, פ"ד לא(2) 169 (1977); גורן בעמ' 91-94; יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 329-332 (מהדורה שביעית, 1995)). יחד עם זאת מכיר הדין בשני מקרים בהם יותר שינוי חזית. הראשון הוא תיקון כתבי הטענות באישורו של בית המשפט, לפי סעיף 91-92 לתקנות, והשני הוא שבעל הדין שכנגד נתן לכך את הסכמתו, מפורשות או מכללא (ראו למשל: ע"א 37/48 בנק הפועלים בע"מ נ' קרבצ'וב, פ"ד ב 143, 146 (1949); ע"א 3199/93 קראוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ, פ"ד מט(2) 843, 874 (1995)). הרציונאל העיקרי העומד בבסיסה של הלכה זו הוא מניעת עיוות דין, והדברים מקבלים משנה תוקף שעה שמשנה החזית הוא התובע. מבחינת הנתבע, משקפים כתבי הטענות של התובע את עילת התביעה נגדו, ועל בסיסם הוא בונה את קו הגנתו. אם יאפשר בית המשפט לתובע לשנות את גרסתו במהלך הדיונים, הרי שיכולתו של הנתבע להתגונן עלולה להיפגע. יוצא אפוא, כי בהלכה זו, כמו גם בהוראות אחרות שעניינן סדרי דין, הפרוצדורה אינה אך קביעת "כללי המשחק", ופעמים רבות יש והיא באה להגן על זכויותיהם המהותיות של הצדדים" (סעיף 12 לפסק הדין ברע"א 9123/05 אדמוב פרויקטים (89) בע"מ נ' סיטי סטייט מקבוצת אלפא בע"מ (פורסם בנבו)).

לא התבקש תיקון כתב התביעה דנן, וממילא זה לא תוקן, וגם אין הסכמה של הנתבעים להרחבת חזית. ההפך הוא הנכון. התנגדותם הועלתה מיד עם העלאת הטענות החדשות על ידי התובעת במסגרת הסיכומים. על אחת כמה וכמה נכונים הדברים המצוטטים לעיל כאשר הרחבת החזית מועלית, בנסיבות דנן, לראשונה, אך במסגרת סיכומי התובעת.

33. שנית, אף אם נבחן את טיעוני התובעת בהקשר זה הרי שאין בהם דבר - אף אם קיים או היה קיים מתחזק בבית, הרי שזה ממונה בהתאם להוראות החוק ובהעדר הסכמה של בעל דירה (שלא הוכח כי ניתנה על ידי הנתבעים דנן) לא ניתן לחייבו בתשלומים נוספים לאלו אשר הוא מחויב בהם בחוק, אף אם נחתם הסכם ניהול בין בעלי הדירות לבין חברת הניהול או המתחזק (ר' סעיפים 62(א) לחוק המקרקעין וסעיף 12(ב) לתקנון המצוי).

34. שלישית, ממילא אותו "הסכם משולש" לא צורף במסגרת ההליכים וחובה היה להגישו כדין על פי דיני הראיות. אין מדובר אלא בטענות כבושות בעלמא שהועלו, שלא כדין, אך במסגרת הסיכומים, ואין כל אפשרות עניינית או ראייתית לבסס עליהן הכרעה כלשהי. גם התקנון המוסכם של הבית לא צורף.

35. רביעית, למעשה אין בידי התובעת כל ראיה קבילה בדבר קיומה של החלטה, פה אחד, לשינוי שיטת החישוב הקבועה בהוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. הוראה זוהי חלה גם בסעיף 159(ב) לחוק המקרקעין העוסקת בהתקנת מעלית בבית משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/390/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

36. ויודגש, אף אם הנתבעים שילמו תשלומים אחרים על פי "חלוקה שווה" אין בכך להוות הסכמה גורפת מטעמם לתשלום כאמור לכל הוצאה בבית המשותף באשר היא. זאת ועוד. הוכח בפניי כי גם אין ממש בטענת התובעת בהקשר זה שעה שמראיותיה עצמה עולה כי חיוב מיסי הנציגות השוטפים בבית מבוצע בהתאם ליחס שטח הרצפות, על פי גודל הדירות (ר' למשל חלוקת תשלום ההוצאות השוטפות בנספח ב' לתצהיר מירן). אין כל הבחנה בדין בין חלוקת התשלומים השוטפים להחזקת הרכוש המשותף בבית לבין הוצאות מיוחדות להחזקת רכוש זה. אלו ואלו מוסדרים במסגרת הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין (ר' תיק (מפקח ת"א) 01/579/13 ; 01/580/13 נציגות הבית המשותף רחוב בלקינד 1-3 וחנוקין 8 ו-10 תל אביב נ' שר שלום שירן ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)).

37. חמישית, לא הוגשה כל ראיה מטעם התובעת בנוגע להיקף עבודות שיפוץ המעלית, לרבות, טיב העבודות שבוצעו, עלותן ואסמכתאות בגין הסכומים ששולמו בפרויקט. למעשה, גם לא הוצגה כל אסמכתא כי בעלי הדירות בבית שילמו את התקציב הנטען. אפילו החלטה בדבר אישורו של התקציב לא הוצגה, גם לא בכתב התביעה, וממילא לא הוגשה כדין.

ויוער, כל שהוגש בהקשר זה מטעם התובעת הינו פרוטוקול אספת דיירים מיום 07.11.12 (נספח ב' לתצהיר מירן) ממנו עולה תקציב בסך של 1,000 עד 2,000 ₪ לדירה. אין כל ראיה, וממילא לא כל הסבר, כיצד "תפח" חיוב זה לסך כפול של 3,444 ₪ לכל דירה.

סיכום

38. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה כנגד הנתבעים 4 ו-5.

39. על אף האמור לעיל מובהר כי אין באמור לגרוע מחובת הנתבעים 4 ו-5 לשלם את חלקם על פי הדין בהוצאות שיפוץ המעלית וזאת על פי יחס שטח רצפות הדירות בבית המשותף כאמור מתוך עלות השיפוץ הכוללת על פי חשבוניות שיוצגו בפניהם.

40. כל אשר התנהל בהליך זה מבחינה דיונית כבר נסקר בהרחבה לעיל.

41. במחלוקת שבין התובעת לנתבעים 4 ו-5 הרי שבסופו של יום חלק ארי מהחוב הנתבע התברר ככזה ששולם (עבור השנים 2012-2013) או כזה שאין מקום לחייב בגינו (חוב המעלית). מאידך, סכום חוב משמעותי (שלא היה שנוי במחלוקת) סולק לאחר הגשת התביעה (סך של 10,400 ₪), וכפועל יוצא שלה. לכאורה היה באמור להצדיק קביעה כי כל צד יישא בהוצאותיו בהליך דנן. אולם, אף לאחר הסדרת התשלום האמור התעקשה התובעת לנהל את ההליך עד תומו, לרבות, עריכת חקירות נגדיות, שלא הועילו לה בדבר (עמוד 3 לפרוטוקול מיום 20.12.15).

42. לאור האמור לעיל אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעים 4 ו-5 בגין החזר הוצאות ניהול ההליך סך כולל של 1,750 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/390/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ה אדר ב תשע"ו, 04 אפריל 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים